Reglamento municipal 116

Plan Regulador Urbano Reglamento Ambiental

-Usted está en la última versión de la norma-
Versión de la Norma: 1 de 1

MUNICIPALIDAD DE FLORES

CONCEJO MUNICIPAL

6.3 Reglamento Ambiental

Con el fin de dotar a la Municipalidad de Flores de los instrumentos necesarios para garantizar la sostenibilidad de las actividades productivas del cantón, actuales y futuras, así como el aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos naturales, sin comprometer con ello la posibilidad de que las generaciones futuras disfruten del mismo aprovechamiento, se establece a continuación el Reglamento Ambiental del cantón de Flores.

Este Reglamento tiene su fundamento en el marco legal vigente para Costa Rica y busca entre otras cosas regular las actividades productivas existentes y futuras en términos de su eficiencia y responsabilidad ambiental, asimismo contribuir a la recuperación de los recursos naturales degradados y garantizar la protección de los existentes.

MUNICIPALIDAD DE FLORES
PLAN REGULADOR URBANO
REGLAMENTO AMBIENTAL

De conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley Orgánica del Ambiente 7554 y en uso de las facultades que le confieren el artículo 4º el Código Municipal, a la Municipalidad y sus órganos, a la Comunidad de Flores y sus organizaciones de base:

Considerando:

1º—Que existen una serie de factores que se articulan y provocan la degradación de los recursos naturales y del medio ambiente en general.

2º—Que el cantón de Flores no se ve excluido de los problemas ambientales y sanitarios que afectan al territorio nacional y en especial a la Gran Área Metropolitana.

3º—Que el manejo inadecuado de los desechos sólidos, gaseosos y líquidos provenientes de diferentes actividades humanas es uno de los factores de mayor incidencia negativa sobre la biosfera.

4º—Que es responsabilidad de la municipalidad de Flores velar por el cumplimiento del artículo 50 de la constitución política y crear las mejores condiciones ambientales para el desarrollo de la vida al interior del cantón.

5º—Que el mejoramiento del nivel de vida tiene relación directa con la calidad del medio ambiente en la cual se desenvuelve el ser humano

6º—Que existen mecanismos técnicos y legales de prevención, corrección, mitigación y recuperación ambiental.

7º—Que el Plan Regulador del cantón de Flores, establece dentro de la clasificación de Usos del Suelo, áreas destinadas a la protección de

los recursos naturales y zonas de uso urbano regulado y controlado

LA MUNICIPALIDAD DE FLORES

DECRETA:

REGLAMENTO AMBIENTAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE FLORES

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1º—**Objetivos:** Dotar a los habitantes del cantón de Flores y a la Municipalidad de Flores, de los instrumentos y mecanismos necesarios para armonizar las actividades productivas existentes y futuras con el medio ambiente, en función de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Ficha Artículo 1

Artículo 2º—**Principios:** Los principios básicos y fundamentales de este Reglamento son los siguientes:

a. El derecho universal de todo ser humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
b. La necesidad del cantón por mejorar su calidad ambiental en general, de tal manera que se garantice al mismo tiempo una mejor calidad de vida para sus habitantes.
c. La obligación del organismo Municipal de velar por el cumplimiento de las normas, leyes y regulaciones de tipo ambiental y sanitario que rigen para toda la nación, dentro de su jurisdicción territorial.
d. La necesidad de armonizar las actividades humanas productivas con los usos del suelo establecidos en el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador.

Ficha Artículo 2

Artículo 3º—**Definiciones:** A efectos de la aplicación del presente reglamento, se entenderá por:

a. **ACCVC**: Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central
b. **Ambiente:** Sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano.
c. **Agua Residual:** Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes; puede clasificarse en: aguas negras, aguas de proceso, aguas jabonosas y aguas grasosas.
d. **Auditoria Ambiental:** Verificación de la eficiencia del sistema de gestión ambiental (incluyendo control, la rehabilitación, medidas del plan de gestión ambiental, monitoreo, etc.). Sirve además de instrumento para calificar el desempeño de los consultores encargados de elaborar y

ejecutar el proyecto. Esta auditoria deberá ser efectuadas por un ente externo al proyecto y a la entidad estatal que efectúa el control ambiental del proyecto.

e. **Biodiversidad:** Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, así como entre las especies y los ecosistemas de los que forma parte.

f. **Bitácora Ambiental:** Cuaderno oficial de anotaciones ambientales de un proyecto, certificado por la SETENA, donde el responsable ambiental del proyecto deberá anotar los detalles sobre la implementación de procedimientos e instrucciones ambientales definidas para el proyecto en el plan de gestión ambiental.

g. **CCA:** Coordinadora Cantonal Ambiental

h. **Contaminante:** cualquier sustancia o material que modifique las características físicas y/o químicas del agua, aire o suelo.

i. **Impacto Ambiental:** Efectos que provoca una actividad o proyecto sobre las condiciones del ambiente natural, económico y social.

j. **Degradación Ambiental:** Proceso paulatino de pérdida de la calidad y riqueza de los recursos naturales, del medio físico, biológico y social.

k. **Desechos:** Toda sustancia u objeto mueble, deficiente, inservible, inutilizado o sin uso directo (incluyendo los residuos de sustancias puras), cuyo propietario quiere deshacerse del mismo o es obligado según leyes nacionales. Se incluyen los subproductos o restos de tratamientos. Estos desechos pueden ser ordinarios o especiales también llamados peligrosos, en cualquiera de los estados de la materia.

l. **Desecho Especiales o Peligrosos:** Incluye a los desechos sólidos, líquidos o gaseosos, patógenos, tóxicos, combustible, inflamable, explosivo, volatizable y radiactivo. Se incluyen en esta definición los objetos o elementos que por su tamaño, volumen o peso, requieren un manejo especial.

m. **Desecho Ordinario:** Son aquellos desechos sólidos, gases, líquidos fluidos y pastosos que no requieren de tratamiento especial antes de ser dispuestos.

n. **Estudio de Impacto Ambiental:** Estudio técnico que permite identificar y predecir los efectos sobre el ambiente que ejercerá una actividad, obra o proyecto determinado, cuantificándolo y ponderándolo para conducir a un dictamen que apruebe o rechace el proyecto, así como las recomendaciones para que se enmienden las fallas en que se hubiere ocurrido. Incluirá los efectos específicos, la evaluación global de los mismos, las alternativas de mayor beneficio ambiental, un programa de control y mitigación de los efectos negativos y un programa de monitoreo.

o. **Evaluación de Impacto Ambiental:** Es un proceso de análisis comparativo, científico-técnico, biótico y abiótico, social, legal, de costos ambientales e interdisciplinario, de los efectos de un proyecto, obra o actividad de desarrollo, de infraestructura, comercial o de servicios, puedan producir en su interrelación con el ambiente, así como la propuesta de un programa de gestión ambiental que incluya las medidas y acciones para prevenir, corregir o minimizar y compensar tales efectos.

p. **Gestión Ambiental:** Conjunto de acciones coordinadas que buscan realizar actividades productivas y de desarrollo, provocando el menor impacto ambiental negativo posible.

q. **Inspección Ambiental:** Visita de carácter periódico para determinar el nivel de afectación de un proyecto o actividad productiva al medio ambiente, así como para determinar el nivel de cumplimiento de sus compromisos y deberes ambientales, ejecutada por las autoridades competentes.

r. **MINAE:** Ministerio del Ambiente y Energía

s. **Monitoreo Ambiental:** Consiste en la supervisión y vigilancia de la calidad de los elementos del medio ambiente, comprometidos en el EsIA, durante la instalación, desarrollo y clausura del proyecto.

t. **Organización Civil**: Cualquier agrupación sin fines político-electorales o institucionales, cuyo objetivo es velar por los derechos y deberes de los ciudadanos y particularmente de su comunidad.

u. **Plan de Gestión Ambiental:** Conjunto de operaciones técnicas y actividades gerenciales que tienen como objetivo asegurar que el proyecto opere dentro de las normas legales, técnicas y ambientales exigidas, minimice sus efectos e impactos ambientales y atienda a otros objetivos empresariales como mantener una buena relación con la comunidad.

v. **Plan Regulador:** Instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.

w. **Planta de tratamiento:** sistema de manejo de aguas negras, jabonosas, de desecho o cualquier sustancia contaminante, en donde usualmente se incorpora oxígeno y se precipitan sólidos disueltos.

x. **Proyecto Ambiental**: Actividad o conjunto de actividades, dirigidas a la protección, recuperación, control, educación y divulgación ambiental.

y. **Proyecto Urbano:** Construcción u operación de una actividad o conjunto de actividades que implican la transformación del paisaje.

z. **Recuperación Ambiental:** Proceso mediante el cual se busca mejorar las condiciones ambientales degradadas de un área determinada, a través de la implementación de medidas de control y rehabilitación de las condiciones naturales, existentes previo a la degradación ambiental sufrida.

aa. **Responsable Ambiental del Proyecto:** Persona física o jurídica, nacional o extranjera responsable de dar cumplimiento a los compromisos ambientales del EIA y del plan de gestión ambiental de éste.

bb. **Servicios ambientales:** los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de gases de efecto invernadero, (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.

cc. **SETENA:** Secretaría Técnica Nacional Ambiental

dd. **UTAM:** Unidad Técnica Ambiental Municipal

Ficha Artículo 3

CAPÍTULO SEGUNDO

Organización administrativa municipal
para la gestión ambiental

Artículo 4º—El sistema de gestión ambiental del cantón de Flores se compone de los siguientes órganos:

a. Comisión de Asuntos Ambientales Municipal, designada conforme lo establece el artículo 49 del Código Municipal
b. Unidad Técnica Ambiental Municipal (UTAM)
c. Comité Cantonal Ambiental como órgano de representación de Participación Ciudadana

Ficha Artículo 4

Artículo 5.—Se crea como parte de la Municipalidad de Flores la Comisión Ambiental Municipal, la cual será un órgano de carácter político creado de conformidad con el artículo 49 del Código Municipal.

Ficha Artículo 5

Artículo 6.—La Comisión de Asuntos Ambientales Municipal será nombrada por el Presidente (a) del Concejo Municipal y estará integrada por tres regidores, dos representante de la Sociedad Civil, un representante del Ministerio de Ambiente y Energía y el Coordinador de la UTAM, quienes asumirán una función de asesores en la materia. Los integrantes deberán ser electos de acuerdo con su perfil profesional o conocimiento sobre la problemática ambiental del cantón. La comisión podrá ser disuelta por el Concejo Municipal en su totalidad o parcialmente, en caso de demostrase incapacidad en su función, situación que implicará el nombramiento de nuevos miembros. La comisión será electa por el mismo

período que el Concejo Municipal y sus miembros podrán reelegirse de manera consecutiva.

Ficha Artículo 6

Artículo 7.—Serán funciones de la Comisión de Asuntos Ambientales Municipal las siguientes:

a. Identificar y proponer acciones, obras o proyectos para el rescate y conservación del ambiente natural y humano en el cantón.
b. Proponer y/o desarrollar actividades para promover una nueva cultura ambiental y de desarrollo sustentable que coadyuve al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
c. Garantizar la aplicación de las leyes y reglamentos vigentes en materia ambiental en su aplicación ejecución y control, en coordinación con al UTAM.
d. Identificar programas que integren al sector privado y comunal en la gestión ambiental para obtener un mayor impacto en las acciones.
e. Identificar y proponer programas de educación ambiental en los diferentes niveles educativos del cantón.
f. Proponer las políticas ambientales para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal.
g. Promover espacios para la participación de las comunidades en la formulación y ejecución de proyectos por medio de audiencias públicas, foros, talleres, etc.
h. Posibilitar la participación de las comunidades respectivas en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental sobre proyectos específicos.
i. Fijar pautas para las negociaciones sobre medidas de mitigación y compromisos ambientales, en conjunto con la UTAM.
j. Fijar las pautas y procedimientos para la aplicación eficaz, eficiente y oportuna de los controles y mecanismos de inspección ambiental, tanto de las actividades nuevas como de las actividades productivas en desarrollo y sus instalaciones, como mejor medio para la aplicación real de las medidas de control ambiental que establezca la UTAM o la SETENA.
k. Elaborar y presentar un Plan Anual de Trabajo ante el Concejo Municipal.
l. Servir como órgano de consulta al Concejo Municipal cuando este lo requiera.
m. Recibir y facilitar el trámite respectivo a las denuncias que se presenten en materia ambiental.
n. Establecer políticas, acciones y un proceso de evaluación permanente del componente ambiental en la gestión municipal para que responda a las demandas y expectativas de sus habitantes.
o. Elaborar y proponer al Concejo Municipal una política de incentivos dirigida al mejoramiento del desempeño ambiental de los proyectos y actividades productivas, sobre protección o mejoramiento de recursos naturales, ahorro energético, reducción, reutilización y/o reciclaje de desechos, ahorro de los consumos de agua potable, disposición de aguas pluviales, salud y seguridad ocupacional, entre otros.
p. Solicitar cooperación a instituciones afines para fortalecer la gestión ambiental, evaluar proyectos, realizar labores de monitoreo u otras actividades durante la ejecución de los proyectos o actividades humanas dentro del cantón.
q. Elaborar y proponer al Concejo Municipal una política de mejoramiento del desempeño ambiental de las actividades de la Municipalidad.

Ficha Artículo 7

Artículo 8.—Se crea como parte de la estructura de la Municipalidad de Flores la Unidad Técnica Ambiental, en adelante denominada UTAM. Será una dependencia administrativa de la Municipalidad de Flores.

Ficha Artículo 8

Artículo 9.—La UTAM estará integrada por cuatro miembros de la siguiente forma:

a. Un coordinador General, profesional en un campo afín al manejo de los recursos naturales, el ordenamiento territorial o la planificación, o bien con la experiencia reconocida que lo califique para desempeñarse como gestor ambiental del cantón.
b. Tres profesionales que se distribuirán en las siguientes áreas: para el medio físico un profesional en Geología, Geografía o afines; para el medio biótico un profesional en biología, ecología o afines; para el medio social un profesional en sociología, geografía social o planificación social.

Ficha Artículo 9

Artículo 10.—Los profesionales que integren la UTAM serán elegidos y contratados por Acuerdo del Concejo. Su nombramiento deberá realizarse a través de un concurso que el órgano municipal deberá realizar y tendrá el carácter de una contratación profesional administrativa.

Ficha Artículo 10

Artículo 11.—**Funciones de la Unidad Técnica Ambiental Municipal:** Serán funciones de la Unidad Técnica Ambiental las siguientes, sin menoscabo de cualquier otra que le asigne el Concejo Municipal o la Alcaldía.

a. Como parte del procedimiento con el cual se otorgarán los permisos de construcción de proyectos u obras nuevas, tendrá la responsabilidad de otorgar el visto bueno en términos ambientales. Este visto bueno se otorgará única y exclusivamente cuando se verifique por escrito que se ha aprobado el proceso de evaluación ambiental del mismo establecido y regulado por la SETENA y que tal aprobación se encuentra vigente a la fecha de su solicitud en todos sus alcances.
b. Cuando tramite otorgar y renovar las patentes de funcionamiento, deberá verificar que el interesado cuente con un Plan de Manejo de Desechos y con un Plan de Salud Ocupacional aprobado por el Ministerio de Salud y refrendado por el INS, cuando corresponda según la normativa vigente.
c. Previa justificación técnica podrá solicitar estudios o temas adicionales a los proyectos nuevos durante su trámite de ejecución del proceso de EIA con la SETENA, para garantizar la viabilidad ambiental.
d. Previa justificación técnica podrá solicitar estudios adicionales a los procesos productivos en operación, cuándo estos tramiten la renovación de sus permisos de funcionamiento o la solicitud de permisos nuevos (remodelaciones, otros), los cuales deberán ser aprobados por la UTAM o por las instituciones del Estado competentes, con el único fin de garantizar la salud y seguridad humana y ambiental de las actividades.
e. Ejecutar las actividades de inspección de los proyectos nuevos (durante su construcción, operación y/o cierre) con el fin de verificar el cumplimiento de las normas del Plan de Gestión Ambiental del mismo cuando corresponda, o en ausencia de éste para verificar con su propio criterio técnico que las actividades se desarrollan en condiciones adecuadas y que garanticen la salud y seguridad ambiental y humana.
f. Elaborar un reporte de cada visita de inspección que incluya el nombre del proyecto, su número de expediente, la hora de inspección (inicio y fin), un resumen de los aspectos observados en la inspección y una evaluación del cumplimiento de las normas del Plan de Gestión Ambiental cuando corresponda.
g. Participar en forma conjunta con la SETENA en las inspecciones que esta Secretaría realice a los proyectos nuevos en cualquiera de sus fases dentro de los límites del cantón.
h. Ejecutar las actividades de inspección de los procesos productivos existentes, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas del Plan

de Manejo de Desechos y el Plan de Salud Ocupacional del mismo cuando corresponda, o en ausencia de éste para verificar con su propio criterio técnico que las actividades se desarrollan en condiciones adecuadas y que garanticen la salud y seguridad ambiental y humana.

i. Elaborar un reporte de cada visita de inspección que incluya el nombre del proyecto, su número de expediente, la hora de inspección (inicio y fin), un resumen de los aspectos observados en la inspección y una evaluación del cumplimiento de las normas del Plan de Manejo de Desechos y el Plan de Salud Ocupacional cuando corresponda.

j. Participar en forma conjunta con el Ministerio de Salud en las inspecciones que éste realice a los procesos en operación, incluyendo fases de cierre, dentro de los límites del cantón.

k. Recibir, tramitar, evaluar y responder las denuncias que en materia ambiental o de salud y seguridad ocupacional se presenten dentro del territorio cantonal.

l. Solicitar a la Dirección de Desarrollo Urbano la suspensión y/o clausura de un proyecto, un proceso de producción u otra actividad humana, cuando verifique técnicamente que las mismas están provocando un daño ambiental o humano, o bien que tienen el potencial de desarrollarlo en caso de continuar sus actividades.

m. Emitir dictámenes sobre aquellos asuntos que le sean sometidos por parte del Concejo Municipal, de la Alcaldía o la DDU.

n. Aplicar en todos sus extremos el presente reglamento y llevar un registro de los casos que le competan o le sean remitidos por parte de las autoridades municipales.

o. Mantener una relación y una coordinación directa de sus acciones con la Comisión Ambiental Municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano y los organismos coordinadores cantonales.

p. Garantizar las aplicaciones de las leyes y reglamentos que en materia ambiental se encuentren vigentes en el cantón y en el país.

q. Elaborar, presentar ante el Concejo y cumplir con plan de trabajo anual.

r. Coadyuvar en la realización de actividades de extensión tales como festivales, talleres, educativas y otras.

s. Elaborar, instalar y aplicar el Sistema de Manejo de los Desechos Sólidos, Líquidos y Gaseosos (emisiones) a nivel cantonal.

t. Diseñar medios de comunicación y divulgación sobre aspectos y proyectos ambientales.

u. Diseñar un sistema de documentación sobre los procedimientos y trámites de control ambiental y su implementación.

v. Organizar actividades sobre el tema ambiental y de la salud en las comunidades e instituciones.

w. Crear una base de datos constituida por información de interés ambiental, sanitario y energético, que constituyan los indicadores ambientales a nivel cantonal, esta base de datos, deberá contener información con respecto a volumen y manejo de desechos sólidos y líquidos, estimaciones de consumo energético (agua, electricidad, combustibles).

x. Cualquier otra que le asigne el Consejo Municipal vía Acuerdo, relacionada con la gestión ambiental, la salud y la seguridad ocupacional dentro del cantón.

Ficha Artículo 11

Artículo 12.—Corresponderá a la Unidad Técnica Ambiental Municipal dar curso a las denuncias, por los medios pertinentes y según lo establezcan las leyes y reglamentos. La Municipalidad establecerá las denuncias ante el Tribunal Ambiental a fin de que se proceda conforme lo establece la legislación ambiental y sanitaria vigente a nivel nacional.

Ficha Artículo 12

Artículo 13.—Cuando la actividad de un establecimiento destinado a la industria, comercio, la recreación o los desechos de una urbanización, sean motivo de contaminación del ambiente, y estas condiciones sean denunciadas ante las autoridades correspondientes de la Municipalidad, la UTAM efectuarán una inspección en el lugar de los hechos con el objeto de corroborar las causas del denunciante.

Ficha Artículo 13

Artículo 14.—Realizada la verificación técnica correspondiente y comprobado el foco de contaminación en un establecimiento comercial, industria, recreativo o urbanización, se harán las recomendaciones del caso para que el dueño o los administradores del establecimiento procedan a realizar las mejoras correspondientes, de manera que brindando el tratamiento adecuado cese el nivel de impacto ambiental negativo..

Ficha Artículo 14

Artículo 15.—Cuando la verificación técnica determina que el foco de contaminación es perjudicial para la salud humana y nocivo para el ambiente, la clausura y cierre del local debe ordenarse de inmediato, para lo cual deberá contarse con el Acuerdo respectivo de parte del Concejo Municipal. La apertura del mismo solo será efectiva una vez que hayan aplicado las medidas correspondientes para detener y controlar el foco de contaminación o degradación ambiental, lo cual debe ser verificado por un Técnico en la materia o algún representante de instituciones competentes cuando así lo considere la U.T.A.M; el dictamen deberá ser emitido por la U.T.A.M, debiendo finalmente contarse con el Acuerdo del Concejo Municipal que avale la apertura.

Ficha Artículo 15

Artículo 16.—Las medidas que sean recomendadas por un técnico en la materia deben ser acatadas por el dueño del establecimiento o administrador en el plazo acordado por la UTAM o dependencia Pública correspondiente, caso contrario, transcurrido el plazo indicado y persistiendo el foco de contaminación, la clausura continúa vigente, hasta tanto, no se proceda al acatar las recomendaciones que tienen por fin el cese de la contaminación problema ambiental

Ficha Artículo 16

Artículo 17.—Se crea el Comité Cantonal Ambiental, como un órgano de enlace entre la Sociedad Civil y la Municipalidad de Flores en materia ambiental.

Ficha Artículo 17

Artículo 18.—El Comité Cantonal Ambiental estará integrado de la siguiente forma:

a. Un representante de cada una de las de las organizaciones ambientales del cantón.
b. Un representante Comisión de Asuntos Ambientales Municipal
c. Un representante de la Unidad Técnica Ambiental Municipal
d. Un representante por cada uno de los distritos del cantón

Ficha Artículo 18

Artículo 19.—Los miembros del Comité Cantonal Ambiental serán nombrado por el Concejo Municipal y se desempeñarán *ad-honorem* y se mantendrán en sus puestos por periodos indefinidos, excepto cuando la organización que representen determine su reemplazo, o bien cuando el Comité determine que su desempeño no es satisfactorio y compatible con las funciones del Comité, en cuyo caso el Comité deberá solicitar por mayoría simple al Concejo la destitución.

Ficha Artículo 19

Artículo 20.—Son funciones del Comité Cantonal Ambiental, las siguientes:

a. Servir de enlace entre los entes políticos y administrativos de la municipalidad y la sociedad civil.
b. Coadyuvar en el cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento.
c. Involucrar a las comunidades y los vecinos en la gestión ambiental local, fundamentalmente en el cumplimiento de la normativa vigente en materia ambiental (cantonal y nacional) y en la vigilancia sobre las actividades productivas que se desarrollen en el cantón.
d. Involucrar a las comunidades en la búsqueda y en la aplicación de soluciones a los problemas ambientales del cantón, tanto los existentes como los potenciales.
e. Proponer a las diversas instancias políticas del cantón acciones concretas en materia ambiental
f. Coordinar la organización de actividades comunales, de divulgación y participación, en materia ambiental, que integre las diferentes actividades humanas y los usos del suelo con los principios de protección, mejoramiento y conservación de los recursos naturales.
g. Servir de enlace entre las organizaciones ambientes, las comunidades de Flores y las comunidades de otros cantones, para el desarrollo de proyectos conjuntos necesarios para la protección, mejoramiento, uso sostenible y/o conservación de recursos naturales.
h. Fomentar y participar en actividades de capacitación en materia ambiental dirigida a las comunidades.
i. Involucrar a los habitantes de Flores, en los procesos ambientales y de conservación general, con especial énfasis en sus barrios, espacios arborizados, áreas o zonas de protección, etc.
j. Fomentar la administración y mantenimiento de las áreas verdes y las áreas de protección por parte de las comunidades o asociaciones de desarrollo locales.
k. Coadyuvar en la fiscalización y control del cumplimiento estricto y adecuado del Plan Regulador de Flores.

Ficha Artículo 20

CAPÍTULO TERCERO

Participación ciudadana en la gestión ambiental, deberes y derechos

Artículo 21.—**Participación Ciudadana:** La Municipalidad de Flores facilitará y promoverá la participación activa y organizada de los habitantes a través de la creación del Comité Cantonal Ambiental y con la participación de la Comisión de Asuntos Ambientales Municipal.

Ficha Artículo 21

Artículo 22.—Dentro del cantón Flores, toda persona física o jurídica se encuentra en la obligación de conservar, preservar y mejorar aquellos elementos naturales que componen el ambiente, como son las aguas (superficiales y subterráneas), el suelo y el subsuelo, la flora, la fauna y el aire. De esta manera, toda persona física o jurídica que desarrolle actividades que afecten negativamente estos recursos está en la obligación de corregirlas de manera inmediata; de igual manera, está en la obligación de denunciar ante las instancias que señala el presente Reglamento, este tipo de actividades cuando son desarrolladas por terceros.

Ficha Artículo 22

Artículo 23.—De acuerdo con el artículo 17 del presente Reglamento, toda persona física en su calidad de propietaria o representante legal en caso de personas jurídicas, que desarrollen actividades productivas dentro del cantón, tiene la obligación de proteger las condiciones y elementos del ambiente, para ello, debe garantizar que los desechos que generen sus actividades (sólidos, líquidos o gaseosos), los ruidos y las instalaciones mimas, no produzcan un impacto negativo sobre los diferentes elementos del medio ambiente..

Ficha Artículo 23

Artículo 24.—Toda persona física o jurídica o comunidad colectivamente, queda legitimada para denunciar a los responsables de polución o degradación del ambiente ante las autoridades correspondientes y especialmente ante la Municipalidad de Flores, por medio de las siguientes instancias:

a. La Comisión de Asuntos Ambientales Municipal
b. La Unidad Técnica Ambiental Municipal
c. El Comité Cantonal Ambiental

Ficha Artículo 24

Artículo 25.—Toda persona física o jurídica o comunidad colectivamente, queda legitimada para proponer, participar y/o desarrollar actividades a nivel distrital o cantonal relacionadas con la protección, conservación o mejoramiento del medio ambiente y sus recursos, o bien actividades dirigidas o relacionadas con el manejo de desechos en todas sus formas, el ahorro energético, la educación ambiental o la limpieza de vías y espacios públicos entre otros, con la autorización de las organizaciones ambientales municipales y con al apoyo, la participación o la dirección de las instancias competentes, creadas en este Reglamento.

Ficha Artículo 25

CAPÍTULO CUARTO

Permisos, trámites y obligaciones

Artículo 26.—De conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 y el Decreto Ejecutivo Nº 25705 Reglamento de Procedimientos de la SETENA, la Municipalidad no tramitará u otorgará permisos de construcción para proyectos nuevos, remodelaciones o demoliciones sin que antes el interesado haya presentado ante la Municipalidad la Resolución con la cual la SETENA otorga la viabilidad ambiental del proyecto, obra o actividad, para su estudio.

Ficha Artículo 26

Artículo 27.—De conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Municipal, la Municipalidad de Flores por medio del Reglamento Ambiental y a través de las instancias correspondientes, podrá solicitar al interesado que tramite y/o solicite permisos de construcción, estudios o informes técnicos adicionales en materia ambiental, con el único fin de garantizar técnicamente que el proyecto o la actividad para la cual se tramitan los permisos, desarrolla cada una de sus fases dentro de un marco ambientalmente controlado y equilibrado, que considere la prevención, mitigación, recuperación y/o compensación de impactos ambientales negativos, y la maximización de los positivos. Esto incluye la posibilidad de solicitar Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Gestión Ambiental, Planes de Manejo de Desechos o similares, aún cuando la SETENA no los haya solicitado luego del trámite respectivo.

Ficha Artículo 27

Artículo 28.—Los planos constructivos que soliciten el permiso respectivo ante la Municipalidad de Flores, deberán ser revisados y evaluados por la Unidad Técnica Ambiental Municipal (UTAM), con el objetivo de determinar que incluyan la infraestructura básica, para garantizar que el impacto ambiental asociado a su desarrollo se verá reducido o minimizado.

Ficha Artículo 28

Artículo 29.—La UTAM, deberá informar a la Dirección de Desarrollo Urbano sobre las medidas que un proyecto deberá incorporar en su diseño y construcción para la protección, conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales.

Ficha Artículo 29

Artículo 30.—El interesado desarrollador de un proyecto o actividad, sea persona física o jurídica, así como el profesional responsable de la obra o actividad, deberán incorporar todas las observaciones hechas por los funcionarios públicos en el diseño y planos constructivos con el propósito de brindar la mayor protección al ambiente y a la salud humana.

Ficha Artículo 30

Artículo 31.—Durante la construcción de proyectos industriales y urbanísticos dentro del cantón, el interesado deberá presentar ante la UTAM (y a la SETENA cuando corresponda) informes de monitoreo que determinen las condiciones en las cuales se desarrollan las actividades y el efecto de las mismas sobre el medio ambiente, asimismo el cumplimiento de las normas del Plan de Gestión Ambiental (cuando corresponda) y la incorporación de nuevas medidas de protección, ya sea emanadas del mismo interesado o de la UTAM. Este proceso de monitoreo se extenderá durante la fase de operación en el caso de industrias. La UTAM dictará la periodicidad y otros aspectos de procedimiento que deberá conocer el interesado para le ejecución de estas actividades de monitoreo.

Ficha Artículo 31

Artículo 32.—Con el objetivo de cumplir con las funciones que establece el presente Reglamento, la UTAM podrá ejecutar inspecciones a cualquier tipo de instalación dentro del cantón, con el fin de verificar que sus actividades se desarrollan de conformidad con lo establecido en los planes de gestión ambiental, planes de manejo de desechos o planes de salud ocupacional cuando corresponda, o bien con el único fin de verificar que tales actividades humanas se desarrollan dentro de un marco ambientalmente equilibrado que garantiza la protección de los recursos naturales.

Ficha Artículo 32

Artículo 33.—Toda obra o conjunto de obras a construir o construida, posterior a la emisión y aprobación del presente reglamento, debe contar con adecuados mecanismos de tratamiento de desechos sólidos, líquidos y gaseosos, de manera que una vez que sean liberados, el factor de contaminación se encuentre dentro del parámetro aceptable por parte de las autoridades sanitarias y municipales del país.

Ficha Artículo 33

Artículo 34.—La Municipalidad por medio de su Concejo Municipal y con base en el criterio e informe de la UTAM, dictará las disposiciones correspondientes, indicando que mejoras deberán hacer los empresarios en sus instalaciones antes de liberar: gases, desechos sólidos, líquidos u otras sustancias contaminantes, de conformidad con la normativa nacional vigente y convenios internacionales ratificados por el Gobierno de Costa Rica.

Ficha Artículo 34

Artículo 35.—La Unidad Técnica Ambiental Municipal deberá de oficio:

a. Solicitar resolución de SETENA acerca de la obligatoriedad o no del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y/o de la aprobación del proceso de evaluación ambiental.

b. Emitir un dictamen con respecto a la resolución de la SETENA recibida como parte del procedimientos de permisos o similares, indicando si debe efectuarse el EsIA e indicando sus contenidos, sea según resolución de la SETENA o bien señalar los aspectos que deben atenderse si no mediara solicitud por parte del ente mencionado.
c. Remitir los diferentes proyectos a considerar para EsIA, al Concejo Municipal para lo que corresponda.
d. Una vez terminado el proyecto si fue objeto de un EsIA, garantizar que se haga la respectiva audiencia pública de acuerdo con el establecido por la Ley Orgánica del Ambiente, el Reglamento de la SETENA y los principios de Participación Ciudadana.
e. Dar seguimiento y recibir los informes de regencia ambiental correspondientes a cada proyecto en particular, procediendo de conformidad con la ley.

Ficha Artículo 35

Artículo 36.—Es obligación de la UTAM establecer los lineamientos técnicos generales para minimizar el impacto negativo como producto del desarrollo de un proyecto urbano determinado. Las recomendaciones realizadas por dicho equipo técnico deberán ser acatadas por el profesional responsable de la obra, por el propietario del proyecto y por los funcionarios públicos que tengan a su cargo el visado y aprobación del proyecto. Dichas recomendaciones deben formar parte integrante de los planos y estudios técnicos que se aprueben, aunque podrán ser sustituidas por otras normas o medidas que mejoren las inicialmente establecidas por la UTAM, con la conformidad de sus miembros.

Ficha Artículo 36

Artículo 37.—De conformidad con la Ley General de Salud y el Reglamento para el Otorgamiento de los Permisos Sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud, la Municipalidad no tramitará u otorgará nuevas patentes o su renovación, sin que antes el interesado haya presentado ante la Municipalidad un Plan de Manejo de Desechos y un Plan de Salud Ocupacional aprobado por el Ministerio de Salud y refrendado por el INS cuando corresponda.

Ficha Artículo 37

Artículo 38.—De conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Municipal, la Municipalidad de Flores por medio del Reglamento Ambiental y a través de las instancias correspondientes, podrá solicitar al interesado que tramite y/o solicite permisos de construcción, estudios o informes técnicos adicionales en materia ambiental, con el único fin de garantizar técnicamente la actividad para la cual se tramitan las patentes de funcionamiento (nuevas o renovación de existentes), se desarrolla dentro de un marco que garantice la salud y seguridad ambiental y humana. Esto incluye la posibilidad de Plan de Manejo de Desechos, un Plan de Salud Ocupacional, Auditorias Ambientales o similares, aún cuando el Ministerio de Salud u otras instancias competentes no los haya solicitado luego del trámite respectivo. Lo establecido en los artículos 31 y 32 de este Reglamento, podrá ser aplicado a criterio de la UTAM, cuando se solicite ante la Municipalidad, permisos para ampliaciones, demoliciones, remodelaciones u otros.

Ficha Artículo 38

CAPÍTULO QUINTO

Sanciones

Artículo 39.—Las personas físicas o jurídicas que provoquen un daño al ambiente, serán objeto de las sanciones establecidas en el artículo 99 y 100 de la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 y de conformidad con los artículos 20, 98 y 101 de la misma Ley y los artículos 52, 53, 54 y 55 del Decreto Ejecutivo Nº 25705.

Ficha Artículo 39

Artículo 40.—Toda contravención a la normativa vigente en materia ambiental, sea de carácter nacional, regional o cantonal, que sea cometida por el profesional responsable de un proyecto, el propietario del proyecto, por sus representantes legales, cuando se trate de una sociedad, o por cualquier administrado en general, será sancionada de la siguiente forma:

a) La suspensión por parte de la UTAM a través de la DDU de toda obra que se ejecute en contravención a la normativa ambiental.
b) La clausura del local, por parte de la Municipalidad, cuando se trate de la instalación de actividades en edificios ya existentes que implican impactos negativos o daños al ambiente, ya sea en relación a la normativa cantonal o nacional, sin perjuicio de responsabilidad penal en que incurra.

Se aplicarán además todas las sanciones civiles y penales contempladas en las leyes vinculantes vigentes y/o cualquier otra disposición Legal o Reglamentaria conexa, dictada por la Municipalidad o por el Gobierno Central a través de los tres poderes y/o sus instituciones.

Ficha Artículo 40

Artículo 41.—El funcionario o empleado de la Municipalidad de Flores que otorgue permisos, patentes, licencias y/o certificados contra las disposiciones de este Reglamento; que impida o haga nula la orden de suspensión o clausura de un local, será despedido de su empleo sin responsabilidad patronal. Si el funcionario es de elección popular, procederá a la pérdida de su credencial, a juicio del Tribunal Supremo de Elecciones, previa información que éste dispondrá levantar.

Ficha Artículo 41

Artículo 42.—Se suspenderá la obra que no cuente en el sitio con el permiso de construcción municipal; un juego completo de planos aprobados; original del formulario de permiso de construcción con los sellos y firmas registradas; bitácora de la obra; bitácora ambiental; la hoja de visitas del inspector municipal; y otros documentos que la Municipalidad solicite al interesado para cada caso particular. Asimismo, se suspenderá aquella obra en la que se compruebe que las medidas o normas solicitadas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de Gestión Ambiental, Plan de Manejo de Desechos, Plan de Salud Ocupacional, Auditoria Ambiental o en los informes de regencia ambiental, no hayan sido aplicadas, con el consecuente impacto ambiental negativo. La suspensión se mantendrá hasta que se apliquen estas medidas y otras adicionales que pueda solicitar la UTAM para compensar los impactos ambientales provocados.

Ficha Artículo 42

Artículo 43.—Se suspenderá toda obra que en el transcurso de la ejecución deje escombros en los derechos de vía públicos u obstruya el libre tránsito por la vía pública, en este último caso sin tener la autorización de la DDU.

Ficha Artículo 43

Artículo 44.—El funcionario de la UTAM que atendiendo la denuncia de un particular o de cualquier dependencia pública, visite una instalación para efectos de realizar la correspondiente inspección, deberá rendir un informe y presentarlo a la Comisión de Asuntos Ambientales Municipal, la cual tomará la acción correspondiente. Si el funcionario elabora un informe que no se ajusta a la realidad, se le aplicarán las mismas sanciones establecidas en el artículo 41 del presente Reglamento.

Ficha Artículo 44

Artículo 45.—Cuando la UTAM constate la construcción, demolición, ampliación o remodelación de edificaciones en contraposición a lo establecido en el presente Reglamento Ambiental, se procederá a la demolición de las edificaciones, corriendo los costos de demolición por parte del infractor, sin ninguna responsabilidad por parte de la Municipalidad. Cuando se trate de construcciones u obras aprobadas pero que no aplicaron en forma eficiente y oportuna las medidas de protección ambiental, por cualquiera de los medios que establece el presente Reglamento, se suspenderá inmediatamente la obra y se aplicará al infractor una multa equivalente a diez veces el importe de los permisos de construcción. Asimismo, en caso de querer dar continuidad a la obra, proyecto o actividad, el interesado deberá realizar todo el trámite que establezca la UTAM y la DDU para obtener los permisos respectivos.

Ficha Artículo 45

Artículo 46.—Cuando la DDU constate la operación de actividades en total contravención al presente Reglamento, se procederá al cierre definitivo del establecimiento. Cuando se trate de actividades autorizadas pero que están provocando daños ambientales a criterio de la UTAM, se procederá al cierre temporal del establecimiento, hasta que cumpla con el trámite respectivo y cancele una multa equivalente a diez veces el importe anual de la patente.

Ficha Artículo 46

Artículo 47.—Complementariamente, las infracciones al presente reglamento permitirán a la Municipalidad la aplicación de las siguientes medidas administrativas:

a. Clausura del local: Procederá cuando se instalen, realicen o desarrollen actividades en edificios o construcciones ya existentes que contravengan totalmente lo establecido en el presente Reglamento.

b. Suspensión de obra: Procederá con toda obra que se ejecute en contravención del presente Reglamento o por incumplimiento de los requisitos de orden técnico y administrativos exigidos para la misma, pudiendo disponer para estos efectos del auxilio de la fuerza pública. La misma se mantendrá en todos sus efectos hasta tanto el infractor no se ajuste o cumpla las previsiones normativas comprendidas en el presente reglamento o las disposiciones aplicables al caso concreto.
c. Suspensión de la obra, de las actividades y/o cierre: En caso de riesgo inminente a la seguridad de las personas y bienes, por la naturaleza o estado de la construcción, remodelación u otro de edificaciones, podrá la municipalidad, previa valoración de dicha circunstancia, ordenar la demolición o destrucción de la obra por cuenta y cargo del infractor. En caso de recurrencia, la Municipalidad podrá realizar dicha acción con personal municipal y proceder ejecutoriamente al cobro de los costos o gastos incurridos.

Ficha Artículo 47

CAPÍTULO SEXTO

Valoración económica

Artículo 48.—Cuando el interesado en forma negligente con irrespeto de leyes y reglamentos infringiere disposiciones sobre el tratamiento y disposición adecuada de desechos, o no confinasen al ámbito de su propiedad los ruidos que la actividad industrial, comercial o recreativa que desempeña ocasionan, causando con ello un daño al ambiente o a la salud de las personas, la Municipalidad deberá iniciar las acciones administrativas, judiciales o de otra índole que sean necesarias, tendientes a la reparación del daño causado, siguiendo el principio de la legislación civil de que quien causa un daño a otro debe de repararlo junto con los perjuicios ocasionados, sin perjuicio del cierre o la reubicación del negocio o empresa, bajo el principio económico de “Quien Contamina Paga”.

Ficha Artículo 48

Artículo 49.—Cuando sé de el caso de que una persona física (vecino o una vecina o grupos de ellos), incurran en delitos ambientales en razón de actividades cotidianas, productivas, familiares o por simple costumbre; deberán además de cubrir las multas del caso derivadas, compensar el daño con acciones concretas de recuperación o reparación del daño causado en caso de así determinarse, salvo cuando haya mediado la resolución alternativa de conflictos, caso en el cual deberá constar en un acta los compromisos adquiridos por las partes ante la UTAM de la Municipalidad de Flores.

Ficha Artículo 49

Artículo 50.—La estimación de las multas a pagar por quienes comentan o atenten contra la calidad ambiental del cantón de Flores, sea persona física o jurídica, deberá calcularse por medio de los métodos y técnicas de valoración económica del daño, de acuerdo con los fundamentos de la Economía Ambiental.

Ficha Artículo 50

Artículo 51.—El dinero que se recaude por este concepto lo destinará la Municipalidad, siguiendo los lineamientos que establezca la tesorería municipal y la Alcaldía para el uso de los fondos respectivos de la siguiente manera:

a. Un 25% a Programas de Educación Ambiental, cuya ejecución estará a cargo de la U.T.A.M , la Comisión de Asuntos Ambientales y la Coordinadora Cantonal Ambiental, de forma directa o delegada en ONGs o grupos organizados de la sociedad civil.
b. Un 75% para financiar los gastos en que se incurra para reparar los daños ambientales ocasionados a la propiedad pública. En caso de que no aplique, se podrá destinar a un Fondo de Becas Municipal, que deberá dirigirse a personas cuyos estudios vayan orientados a velar por el buen funcionamiento de las actividades que pueden ser motivo de contaminación del medio ambiente.

Ficha Artículo 51

CAPÍTULO SÉTIMO

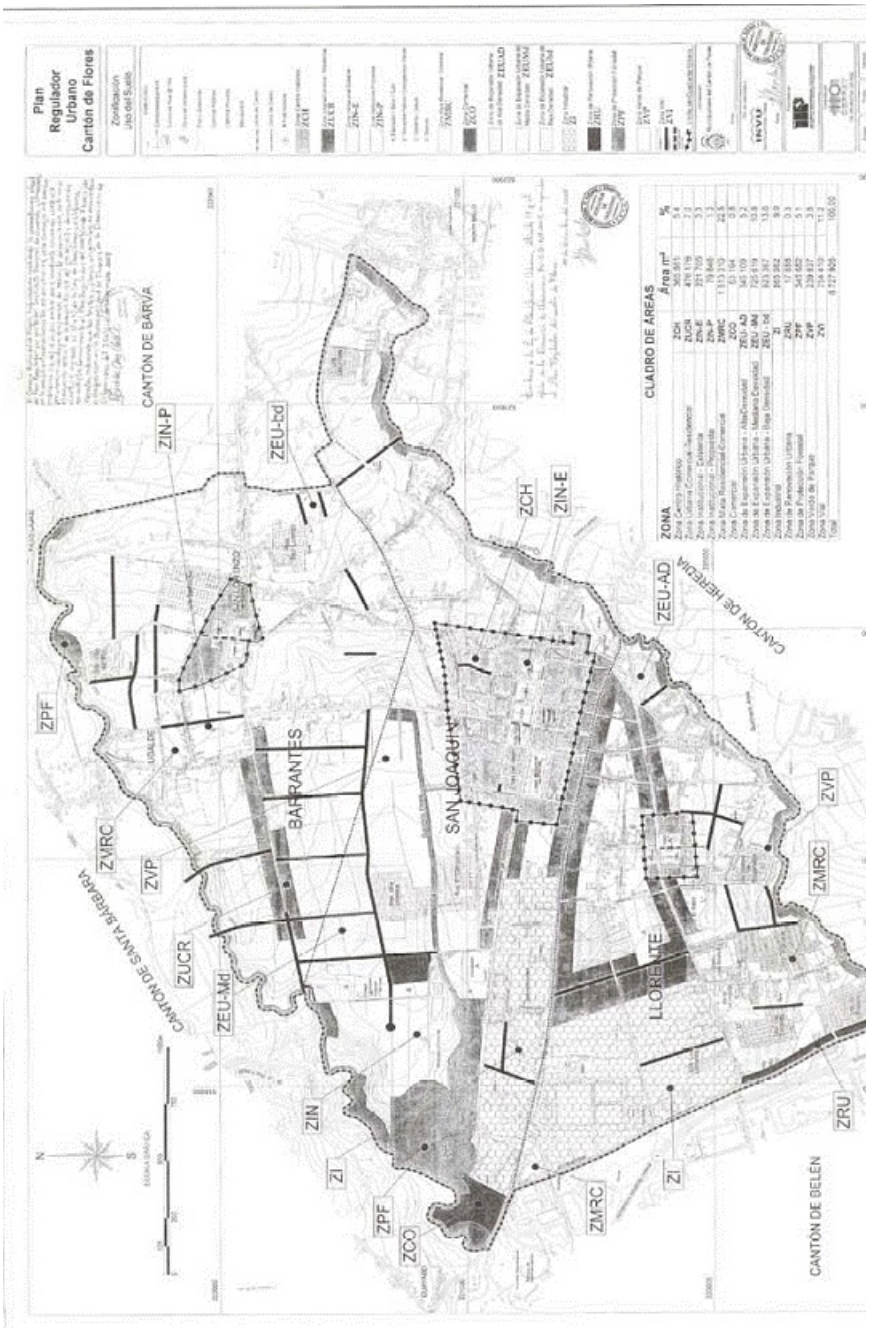
Disposiciones finales

Artículo 52.—Queda absolutamente prohibida la importación de desechos de cualquier naturaleza cuyo único objeto sea su depósito, almacenamiento, confinamiento o disposición final. Únicamente se permitirá para propósitos científicos o para procesos de reutilización y/o reciclaje, excepto cuando se trate de desechos peligrosos (así establecidos en el Decreto Ejecutivo Nº 27000-MINAE). Para estos propósitos se deberá contar con la autorización y permiso del Ministerio de Salud y se deberá cumplir con todo el proceso de evaluación ambiental regulado por la SETENA y otras disposiciones que pueda establecer la UTAM para garantizar la salud y seguridad ambiental y humana de las actividades.

Ficha Artículo 52

Artículo 53.—El presente reglamento deroga toda aquella disposición que se le oponga y es vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial *La Gaceta*.

Procuraduría General de la República





Ficha Artículo 53